

1503207-45.2020.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... e um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, pelo crime de furto.

Destaco que as condenações anteriores do réu, embora não caracterizem reincidência, integram o conceito de "maus antecedentes". Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503207-45.2020.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503207-45.2020.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2125884/2020 - DEL.DEF.MUL. GUARUJA, 7408822 - DEL.DEF.MUL. GUARUJA, 2179/20/203 - DEL.DEF.MUL. GUARUJA, 2125884 - DEL.DEF.MUL. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE LIMA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

VINICIUS DE LIMA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9º, e 155, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal porque, no dia 21 de março de 2020, por volta das 14h00, na Rua Genésio Constâncio, nº 161, quadra 26, Lote 1, Morrinhos, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Beatriz Neves dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/11; e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 300,00 em espécie e 02 (duas) bicicletas, marca Poti, bens

pertencentes à vítima Beatriz Neves dos Santos.

Consta da denúncia que a vítima e VINÍCIUS tiveram um relacionamento amoroso. Contudo, após Beatriz terminar a relação, o acusado passou a persegui-la e a insistir para voltarem a se relacionar. Nesse contexto, na data dos fatos, VINÍCIUS entrou na residência de Beatriz, trancou os portões e passou a agarrá-la, tentando tirar sua roupa, além de dizer que ela o estava traindo. Ato contínuo, após a vítima recusá-lo, VINÍCIUS passou a agredi-la com socos, tapas e chutes, ferindo-a no braço e na boca. Na sequência, ao ver que Beatriz estava sangrando, o acusado subtraiu dela o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, duas bicicletas e objetos pessoais e se evadiu do local na posse dos bens.

Consta, por fim, que a conduta do acusado resultou na vítima lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/11.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 84). O réu foi citado (fls. 109) e apresentou resposta à acusação (fls. 114/115). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 130/131), seguindo-se oitivas da vítima e de uma testemunha e interrogatório do réu (fls. 150 e 162/163).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com imposição de regime fechado (fls. 167/170), enquanto a d. Defesa, preliminarmente, arguiu a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06. Requereu, ainda, a extinção da punibilidade do acusado pelo reconhecimento da decadência, ante a ausência de representação da vítima. No mérito, pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal para aquele previsto no caput do referido dispositivo legal, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do concurso formal e imposição de regime aberto (fls. 173/183).

É o relatório.

DECIDO.

Por primeiro, observo que o pleito de não incidência da Lei Maria da Penha no caso dos autos não merece prosperar.

Embora a vítima tenha negado em audiência a existência de "namoro", ficou evidente pelos demais elementos de provas colhidos nos autos que réu e ofendida mantiveram relacionamento afetivo, que durou meses. O próprio acusado admitiu ter mantido relacionamento de seis meses com a ofendida e com ela convivido.

Ora, o inciso III do artigo 5º da Lei nº 11.340/06 é claro no sentido de que a violência doméstica se configura em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação e, neste conceito, se inclui a relação narrada nos autos.

Assim, no caso em questão, em que o réu teria agredido a vítima, com quem manteve relacionamento por alguns meses, desconfiado de uma suposta traição, de rigor a incidência da Lei nº 11.340/06, bem como do § 9º do art. 129 do Código Penal, pois a hipótese está inserida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nessas condições, tratando-se de lesão corporal leve praticada em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, irrelevante a falta de representação da vítima.

Superadas as questões preliminares, a ação é procedente.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, laudo pericial de fls. 10/11, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

A vítima declarou que conheceu o réu pela rede social Facebook e este afirmou que tinha interesse na declarante. Disse a ele que não queria nada sério, pois havia acabado recentemente um relacionamento. Desde então, o réu passou a persegui-la. Contou que o réu pulou o muro da casa de seu avô, onde residia, e a agrediu, além de tê-la ameaçado. Disse que só contou os fatos a terceiro quando foi agredida. Contou que no dia dos fatos estava na casa de seu avô estendendo roupas, quando surgiu o acusado dizendo que estava sendo traído pela declarante. Afirmou que o réu a agrediu com tapas e socos, um deles em seu rosto, e começou a tirar sua roupa. Disse que gritou, mas ninguém a ouviu. Em seguida, fugiu. Afirmou que o réu pegou também uma faca para ameaça-la. Disse que ficou com a boca lesionada e passou por exame de corpo de delito. Esclareceu que manteve relacionamento virtual durante uma semana com o réu, sendo que este disse que "seus caminhos estavam traçados" e que não iria mais se separar dela. Após dizer que não queria mais se relacionar com o acusado, este passou a persegui-la. Contou que no dia em que foi agredida, o réu também furtou uma caixa de som, tênis, R\$ 300,00 em dinheiro e duas bicicletas, uma sua e uma de sua irmã. Nenhum bem foi recuperado. Disse que conheceu o acusado pela internet, conversaram por uma semana e se viram pessoalmente. Ao dizer que não queria se relacionar com o acusado, ele não aceitou. Afirmou que, para a declarante, sempre foi uma relação de amizade e não um namoro. O réu achava que ela era mulher dele. Reconheceu, por fim, o acusado como o autor dos delitos narrados na denúncia (fls. 150).

A testemunha Maria Cristina das Neves Santos, genitora da vítima, disse que o relacionamento entre o réu e Beatriz durou meses, sendo que o réu passou a coagir e pressionar a vítima a residir com ele. Afirmou que ficou um mês sem ter contato com sua filha, que foi mantida em cárcere privado pelo acusado. Contou que após a vítima terminar o relacionamento, o réu passou a persegui-la, sendo que, na data dos fatos, foi informada por uma vizinha da vítima de que esta havia sido espancada pelo réu e estava ferida. Disse que se dirigiu à residência de sua filha e a encontrou ferida. Confirmou que Vinicius além das agressões, furtou bens de sua filha, dentre eles bicicleta. Nenhum bem foi recuperado (fls. 162).

O réu, por seu turno, confessou ter desferido um soco na vítima. Negou, contudo, ter subtraído qualquer bem da ofendida. Disse que a vítima era mais que sua namorada, praticamente sua esposa, e conviveram por seis meses, sendo que dormiam juntos na mesma residência. Contou que, no dia anterior aos fatos, brigou com a vítima, pois havia feito uso de cocaína, razão pela qual a vítima decidiu dormir na casa de sua genitora. No dia seguinte, tentou contato com a vítima, mas não foi atendido, passando a desconfiar que estava sendo traído. Ficou na casa da vítima esperando por ela e a abordou. Passaram a discutir e desferiu um murro na boca da vítima (fls. 163).

Como se vê, a confissão judicial do réu a respeito da agressão harmoniza-se, no essencial, com os relatos da vítima e com o resultado do laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/11, que atestou "equimoses azuladas em braço direito" e "equimoses avermelhadas em mucosa de lábio superior e em mucosa de lábio inferior".

Inaceitável, porém, a negativa de autoria sustentada pelo réu quanto ao crime de furto, pois em manifesta contradição com o relato da vítima, que deixou claro que bens pessoais seus foram subtraídos pelo acusado.

De outra parte, não se demonstrou motivo algum para que a ofendida incriminasse falsamente o acusado, de modo que razão alguma haveria para a ofendida manter a

versão que redundou na persecução penal, não fosse ela verdadeira.

Nestas condições, imaginável a pretendida absolvição.

Bem demonstradas, assim, autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e furto, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifico que réu ostenta maus antecedentes, conforme fls. 124/125 (processos nº 1500010-16.2020.8.26.0633 e 1500181-07.2019.8.26.0633). Fixo a pena-base acrescida de 1/6, resultando em: três meses e quinze dias de detenção, pelo crime de lesão corporal; e um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, pelo crime de furto.

Destaco que as condenações anteriores do réu, embora não caracterizem reincidência, integram o conceito de "maus antecedentes". Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem, o que ocorreu na espécie. 2. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena inferior a quatro anos, mesmo diante da primariedade do réu. 4. Ordem não conhecida" (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

O réu é também multirreincidente e isto vem plenamente comprovado a fls. 122/123 e 125/127 (processos nº 0000448-92.2015.8.26.0536, 0000970-93.2012.8.26.0223, 0001696-93.2015.8.26.0536 e 0011055-86.2015.8.26.0562), circunstância que, no caso, prepondera sobre a confissão pela prática do crime de lesão corporal.

Nesse sentido, a tese firmada pelo C. STJ na oportunidade do julgamento do Resp 1.931.145 (Tema 585):

"[...] Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Aumento em mais 1/6 as penas retro fixadas, o que resulta em quatro meses e dois dias de detenção, pelo crime de lesão corporal; um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa, pelo crime de furto.

Tendo o réu, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes distintos, aplicam-se cumulativamente as penas retro fixadas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais e face à multirreincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da pena corporal para o crime de furto é o fechado.

Quanto crime de lesão corporal, cumprirá o réu inicialmente a pena em regime semiaberto.

Tratando-se a lesão corporal de crime praticado com violência à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.

Com base no art. 69, §1º, do CP, inviável também a substituição em relação ao delito de furto.

Ademais, trata-se de réu multirreincidente, de modo que tal medida não se afigura suficiente, nem socialmente recomendável para a reprovação de sua conduta.

Também inviável o sursis, ante o disposto no art. 77, inciso I do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO VINICIUS DE LIMA SOUZA, qualificado nos autos, por incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, às penas de quatro meses e dois dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e, em razão da prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de doze dias-multa, calculados no mínimo legal.

Uma vez que o réu vinha respondendo solto ao presente processo, aparentemente ausente periculum libertatis, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 115). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA